

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1124/2535

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสมุทร
ปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายปราโมทย์ คชเสนี

โจทก์

นายนิธย์ สินทรพิมล

จำเลย

นายปราโมทย์ คชเสนี โจทก์ร่วม ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 87, มาตรา 88

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า เนื่องจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3339/2533 และ คดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 16/2529 ของศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเกี่ยว
เนื่องกับคดีนี้ และเพื่อให้ได้ ความชัดปราศจากข้อสงสัย โปรดเรียกคดีทั้งสองสำนวน
ดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาในคดีนี้และโปรดเดินเผชิญสืบที่เกิดเหตุโดยให้ศาล
ชั้นต้นหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในท้องที่เกิดเหตุดำเนิน
การแทน โจทก์ ร่วมยินดีเสียค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ทุกประการ

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 100 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172

ระหว่างพิจารณานายปราโมทย์คชเสนี ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาได้(อันดับ 94,97)

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะเรียกสำนวนทั้งสองมาประกอบการพิจารณา และขอให้เดินเผชิญสืบที่เกิดเหตุ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะเรียกสำนวนทั้งสองมาประกอบการพิจารณา และขอให้เดินเผชิญสืบที่เกิดเหตุ ให้ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ